

1502820-32.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... que os denunciados praticavam tráfico ilícito de entorpecentes e mantinham, sob suas guardas, arma de fogo e munições, de uso restrito, em conluio, com nítida divisão de tarefas. O crime de tentativa de homicídio qualificado foi praticado, como dito, para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e de manutenção, sob suas guardas, de arma e munições de uso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502820-32.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502820-32.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2035040/2018 - DEL.INV.GER. SANTOS, 1269962 - DEL.INV.GER. SANTOS, 508/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 509/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2035040 - DEL.INV.GER. SANTOS, 508/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 509/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2035040 - DEL.INV.GER. SANTOS, 508/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 509/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2035040 - DEL.INV.GER. SANTOS, 508/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 509/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2035040 - DEL.INV.GER. SANTOS, 508/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 509/18/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Vistos.

MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS e HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo "Feijão", já qualificados nos autos, foram denunciados e pronunciados na conduta descrita no

artigo 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, artigo 33, "caput", da lei n.º 11.343/06 e artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos do Código Penal.

Narra a peça incoativa que, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 15h, na Avenida Central, próximo ao n.º 20, Vila São José, Cubatão, MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS, qualificado a fls. 81, e HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo "Feijão", qualificado a fls. 77, agindo em concurso de agentes, unidade de designios e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, com evidente ânimo homicida, tentaram matar, por meio de disparos de arma de fogo, para assegurar a impunidade dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, a seguir descritos, as vítimas Edgar Cavaleiro Simões, Carlos Eduardo Araújo Castelo Branco e Marcelo Canuto de Souza, policiais civis, no exercício da função, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, hora e local, MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS, qualificado a fls. 81, e HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo "Feijão", qualificado a fls. 77, agindo em concurso de agentes, unidade de designios e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, mantinham, sob suas guardas, um revólver, calibre 9mm, onze (11) cartuchos, do mesmo calibre, além de vinte e sete (27) munições, calibre .45, duas (02) munições, calibre 20, dez (10) munições, calibre 12 e quinze (15) munições, calibre .40 (auto de exibição e apreensão de fls. 29/30), arma de fogo e munições de uso restrito, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, horário e local, MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS, qualificado a fls. 81, e HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo "Feijão", qualificado a fls. 77, agindo em concurso de agentes, unidade de designios e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, guardavam, para fins de comércio com terceiros, substâncias entorpecentes, maconha e cocaína, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e auto de constatação provisória de fls. 22.

Segundo o apurado, policiais civis da Delegacia Antissequestro do DEINTER-6 diligenciavam pelo local dos fatos, visando cumprir mandado de prisão temporária, em relação a João Pedro dos Santos Guedes, instante em que visualizaram o mesmo se evadindo pelo telhado, correndo pela mata, em direção a uma obra parada, próxima à caixa d'água. Ato contínuo, iniciaram uma perseguição, momento em que avistaram uma barricada, construída por traficantes. Neste instante, os denunciados e demais indivíduos não identificados, em conluio, com nítida divisão de tarefas e com evidente ânimo homicida, desfecharam tiros em suas direções, com o fim de assegurar a impunidade dos crimes anteriormente descritos, tendo havido o revide necessário e proporcional. Na sequência, os denunciados e seus comparsas fugiram pelos dutos de água tendo sido, novamente, desfechado mais disparos em direção aos policiais, para ceifar suas vidas, não se consumando, contudo, o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, em face dos erros de pontaria. Durante a varredura no local, os milicianos lograram êxito em localizar o denunciado MATHEUS, baleado no braço, e, próximo a ele, encontraram a arma de fogo, calibre 9mm, de uso restrito, com uma (01) munição na câmara, com o carregador danificado e aberto, além de quatro (04) munições, do mesmo calibre, espalhadas e próximas. Já o denunciado HUGO, vulgo "Feijão", foi localizado dentro de um dos dutos, sem a arma que utilizou para tentar matar os policiais. Contudo, próximo a ele, havia uma mochila contendo, em seu interior, 204 invólucros com maconha (peso bruto 925g), 557 invólucros com cocaína (peso bruto 795g), além de quatro (04) rádios transmissores, marcas Motorola e Intelbrás, três (03) sacos contendo diversos "ependorfs" vazios, dois (02) cadernos com anotações, R\$118,00, em espécie, além de munições, de diversos calibres, melhores descritas no segundo parágrafo da denúncia. A grande quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, o numerário e demais objetos apreendidos, inclusive arma de fogo e munições diversas, bem como os testemunhos dos policiais, demonstraram que os denunciados praticavam tráfico ilícito de entorpecentes e mantinham, sob suas guardas, arma de fogo e munições, de

uso restrito, em conluio, com nítida divisão de tarefas. O crime de tentativa de homicídio qualificado foi praticado, como dito, para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e de manutenção, sob suas guardas, de arma e munições de uso restrito, ambossem autorização legal ou regulamentar. O crime de tentativa de homicídio foi praticado, também, em face das vítimas, por serem policiais civis, no exercício da função.

Recebida a denúncia em 06 de novembro de 2018 (fls. 196/197), os réus apresentaram defesa escrita às fls. 176/178 e 186/191.

Em audiência de instrução as testemunhas e vítimas foram ouvidas e os réus interrogados.

Juntado laudo pericial (fls. 122/126; 141/146; 147/150; 304/308; 309/312 e 315/320).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a pronúncia dos réus (fls. 324/327).

Em memoriais, as Defesaspleitearam a impronúncia dos réus. Hugo, subsidiariamente, requereu desclassificação para o artigo 16 da Lei nº 6368/76 (fls. 330/342).

Os Réus foram pronunciados em 27 de novembro de 2019.

Pronunciados, os réus manifestaram o desejo de recorrer da decisão (fls.380/383 e fls.420).

Razões de apelação acostadas (fls.385/391 e fls.432/437), contrarrazões as (fls.441/444).

Por V.Acórdão datado de 30 de julho de 2020, por v.u., foi negado provimento ao recurso interposto (fls.466/478).

Trânsito em julgado para as partes (fls. 484 e fls.490).

O feito foi redistribuído a Vara do Júri.

As partes se manifestaram nos termos do artigo 422 (fls.503, fls.507 e fls.515), com rol de testemunhas.

Relatório, nos termos do artigo 423, II, do C.P.P. (fls. 524).

Em Sessão Plenária de Júri ocorrida nesta data, foram inquiridas as vítimas e testemunhas; os réus foram interrogados e as partes procederam aos debates orais.

É o relatório.

Realizado o julgamento nesta data, os jurados decidiram o seguinte com relação ao réu HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo “feijão”: afirmaram a materialidade dos fatos e as autorias; afirmaram o dolo; não absolveram o réu; reconheceram a tentativa; reconheceram a presença de duas qualificadoras para os crimes de homicídio, quais sejam: (I) as condutas terem sido praticadas para assegurar a impunidade do crime de tráfico de drogas e porte de armas, (II) perpetradas contra policiais civis, no exercício das funções.

Com relação ao réu MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS, os jurados decidiram o seguinte com relação ao crime disposto no artigo 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento: afirmaram a materialidade do fato e a autoria; não absolveram o réu.

Assim, de acordo com o veredicto dos jurados, o réu HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo “feijão” praticou o delito tipificado nos artigos 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, artigo 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06 e artigo 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos do Código Penal; e o réu MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS praticou o delito tipificado no artigo 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento. Decidida, pois, as tipificações das condutas dos réus, passo a aplicar-lhes a sanção merecida, de acordo com o disposto no artigo 492, inciso I do Código de Processo Penal e artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto e de acordo com a soberana decisão do E. Conselho de Sentença, DECLARO o réu HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo “feijão” CONDENADO pela pratica do delito tipificado nos artigos 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, artigo 33, “caput”, da lei n.º 11.343/06 e artigo 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos do Código Penal; e o réu MATHEUS DONIZETI SANTANA DIAS CONDENADO pela prática do delito tipificado no artigo 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento, mantidos os outros termos da sentença de fls. 566-580 e decisão de fls. 631-632 em relação aos

crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

A-) Em relação ao réu HUGO SOARES FRANCISCO, vulgo "feijão":

Na primeira fase da dosimetria penal, em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral dos crimes ora analisados. b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (fls. 40-48 e 84-97). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e)

Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) transcendem a figura base do tipo do injusto, na medida em que me valho de uma circunstância qualificadora nesta etapa, qual seja, terem sido as condutas de homicídio praticadas para assegurar a impunidade dos demais crimes. g)

Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, não transcendem à espécie. h) Comportamento das vítimas: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime), aumento a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um dos três crimes de homicídio.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, presente uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes). Assim, aumento a pena-base em 1/8, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas também presente a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes. Assim, aumento a pena-base em 1/8, fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (arts. 61, inc., I c/c arts. 63 e 64, inc. I do CP), conforme F.A de fls. 40-48 e 84-97, pelo que agravo a reprimenda intermediária em 1/6, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos três homicídios qualificados; 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa para o crime porte ilegal de arma de fogo e 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, além do pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

Na terceira fase, para as condutas de homicídio qualificado, presente a minorante do conatus (art. 14, inc. II do CP). Ante o iter criminis percorrido, notadamente pela tentativa branca/incruenta - diminuo a pena no patamar máximo (2/3), fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada uma das três condutas.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ausentes causas modificadoras, mantenho a reprimenda em 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa

Igualmente para o crime de tráfico de drogas, mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, além do pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Não obstante, o Réu é reincidente e não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância, a indicar envolvimento sério e detido com o meio, porquanto responde por outro processo por conduta idêntica.

Ora, o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 também deve ser interpretado em

conjunto com o artigo 42 desta mesma lei especial. Cediço é que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Como foram várias as ações, praticadas com desígnios autônomos, presente a hipótese de concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal. Dessa forma, a sanção resta definitivamente estabelecida em 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

B-) Em relação ao réu MATHEUS DONIZETTI SANTANA DIAS

Na primeira fase da dosimetria penal, em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral dos crimes ora analisados. b) Antecedentes: o réu não ostenta antecedentes (fls. 45-52). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o *modus operandi* (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) não transcendem a figura base do tipo do injusto. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, não transcendem à espécie. h) Comportamento das vítimas: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade penal, porque o Réu possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos (fl. 15). Assim, como a pena já foi fixada no patamar mínimo (súmula 231 do c. STJ), deixo de atenuá-la.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes outras causas modificadoras, a sanção resta definitivamente estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantidos os outros termos da sentença de fls. 566-580 em relação aos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e circunstância judicial negativa para o Réu Hugo e reincidência, deverão as reprimendas serem inicialmente cumpridas em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal). Quanto ao réu Matheus, deverá a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal), ante os termos dos capítulos condenatórios consistentes da sentença de fls. 566-580 relativos aos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o cometimento do delito com violência física, quantidade de sanção aplicada e reincidência.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Não há bens apreendidos nos autos para serem destruídos.

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais.

O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, depois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para:

A-) CONDENAR o Réu HUGO SOARES FRANCISCO, qualificado em fls. 77, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), por três vezes, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, artigo 14, caput do Estatuto do Desarmamento; e art. 33, caput da Lei 11.340/06, todos em consonância com o artigo 69, do Código Penal.

B-) CONDENAR o Réu MATHEUS DONIZETTI SANTANA DIAS, qualificado em fls. 81, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento. Mantidos os outros termos da sentença de fls. 566-580 em relação aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, mantenho a prisão preventiva dos Réus e indefiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. A manutenção da prisão preventiva do réu se impõe pelo fato de ter permanecido preso durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, reforçados pelo título condenatório.

Saliento que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente. Precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. Aliás, “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública.

Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC

111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhes defiro (art. 98, § 3º do CPC e art. 10 da Lei 1.060/50). Anote-se.

Encaminhe-se cópia da sentença e de eventual acórdão às vítimas (art. 202, § 1º do CPP e art. 399 da NSCGJ).

Expeça-se certidão do convênio DPE/OAB.

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

a) lancem-se os nomes dos Réus no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

c) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

d) expeçam-se guias de execução e encaminhe-se à VEP.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Prolatada a sentença em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Publique-se e cumpra-se.

Cubatão, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA